金湾红旗兴格睦邻花园一-二期施工项目“11·28”一般物体打击事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2025 年 2 月 28 日

目　录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故有关单位情况.....2
（二） 事发工程项目概况.....4
（三） 相关合同签订情况.....5
二、 事故发生经过和应急处置情况.....5
（一） 事故发生经过.....5
（二） 事故应急处置情况.....7
（三） 应急救援评估结论.....8
（四） 善后处置情况.....8
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....8
三、 事故现场情况.....8
（一） 现场勘验及测量结果分析.....8
四、 事故原因和事故性质.....10
（一） 直接原因.....10
（二） 相关单位安全管理情况.....11
（三） 相关部门安全监管情况.....11
（四） 事故性质认定.....13
五、 事故责任认定以及处理建议.....13
（一） 建议免予追究责任人员.....13
（二） 建议给予行政处罚的单位.....13
（三） 建议给予行政处罚的个人.....14
六、事故教训.....15
七、事故防范和整改措施建议.....15

金湾红旗兴格睦邻花园一-二期施工项目“11·28”一般物体打击事故调查报告

2024年11月28日16时30分，珠海市金湾区红旗镇兴格睦邻花园一-二期施工项目工地发生一起物体打击事故，造成一人受伤，直接经济损失48万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长，区应急管理局副局长彭贤、区住建局四级调研员黄永贵、红旗镇镇长刘建平任副组长，区人力资源社会保障局、区住建局、区应急管理局、区总工会、金湾公安分局、红旗镇人民政府等单位组成的金湾红旗兴格睦邻花园一-二期施工项目“11·28”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾红旗兴格睦邻花园一-二期施工项目“11·28”一般物体打击事故是一起因作业人员未严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

珠海兴格西部城市发展有限公司[1]（以下简称兴格公司）。统一社会信用代码：91440404MAA460UY0F；单位类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；该公司持有珠海市住房和城乡建设局核发的房地产开发企业资质证书，证号：粤房开证字贰031****，有效期：2024年9月5日至2025年12月7日。法定代表人：陈某。项目负责人：宋某杰。

2.总承包单位

珠海格力海岛建设有限公司[2]（以下简称格力公司）。统一社会信用代码：91440400588279865X；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），该公司持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，证号：D24464****，具备市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级资质，有效期：2023年1月6日至2028年1月6日；安全生产许可证号：〔粤〕JZ安许证字〔2020〕03****。法定代表人：邓某龙。项目经理：陆某宇，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证号：粤建安B(2017)000****，有效期：2023年4月17日至2026年7月5

[1] 行业：房地产业；注册资本：266,300万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西28号第二层201室R区。经营范围包含：房地产开发经营；建设工程施工等。

[2] 行业：燃气生产和供应业；注册资本：7,000万元人民币；公司地址：珠海市万山区东澳岛南沙湾绿岛路2号。经营范围包含：建设工程施工；建设工程设计等。

日。安全主管：洪某，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2023)000****，有效期：2023 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日。

3.监理单位

中昌新智国际工程咨询有限公司[3]（以下简称中昌咨询公司）。统一社会信用代码：91360100158386652B；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证号：E13600****-4/4，具备工程监理综合资质，有效期：2024 年 11 月 8 日至 2028 年 12 月 22 日。法定代表人：谢某灵。总监理工程师：胡某丰，持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，证号：4401****。

4.专业分包单位

广东建安昌盛控股集团有限公司[4]（以下简称建安公司）。统一社会信用代码：91440400892541514A；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，证号：D14402****，具备建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级资质，有效期：2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日；广东省

---

[3] 行业：专业技术服务业；注册资本：6,000 万元人民币；公司地址：江西省南昌市西湖区桃苑大厦二区 A 座 3 楼。经营范围包含：建设工程监理，水利工程建设监理，水运工程监理，公路工程监理，建设工程设计，文物保护工程监理等。

[4] 行业：房屋建筑业；注册资本：30028.01 万元人民币；公司地址：珠海市香洲区沿河东路 323 号 8 楼 808 室。经营范围包含：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修等。

住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，证号：D24401****，具备地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级资质，有效期：2023 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 5 日；珠海市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34409****，具备建筑幕墙工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级资质，有效期：2024 年 4 月 17 日至 2028 年 12 月 11 日；安全生产许可证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2023〕02****。法定代表人：刘某明，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证号：粤建安 A(2004)000****，有效期：2022 年 10 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。项目经理：林某荣，持有广东省住房和城乡建设厅核发的中华人民共和国二级建造师注册证书，注册编号：粤 244202120212****，有效期：2024 年 11 月 15 日至 2025 年 5 月 14 日。项目安全总监：陈某鹏，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2015)000****，有效期：2024 年 4 月 3 日至 2027 年 7 月 2 日。

广东省九建建设集团有限公司[5]（以下简称九建公司）。统一社会信用代码：91440904MA52RREX8T；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；该公司持有广东省住房和城乡建

[5] 行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：99,000 万元人民币；公司地址：茂名市电白区水东镇迎宾大道 288 号 3 栋 7 楼 04-01 单元。经营范围包含：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑劳务分包等。

设厅核发的建筑业企业资质证书，证号：D24429****，具备建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级资质，有效期：2023 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 5 日；安全生产许可证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2023〕01****；茂名市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34433****，具备古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、模板脚手架专业承包不分等级、起重设备安装工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、环保工程专业承包二级资质，有效期：2023 年 12 月 13 日至 2028 年 12 月 13 日；茂名市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：DL3441****，具备施工劳务不分等级资质，有效期：2022 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 8 日。法定代表人：黄某权。项目负责人：蒋某峰，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证号：粤建安 B(2016)000****，有效期：2016 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。安全员：郭某，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2024)006****，有效期：2024 年 9 月 3 日至 2027 年 9 月 2 日。

5.劳务分包单位

广东诚坚建筑劳务有限公司[6]（以下简称诚坚劳务公司）。统一社会信用代码：91440904MACMNPDY3D；公司类型：有限责任公司(自然人独资)，该公司持有茂名市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：DL3442****，具备施工劳务不分等级资质，有效期：2023 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 11 日。法定代表人：黄某语，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2024)002****，有效期：2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。项目负责人：钟某宏。

（二）事发工程项目概况

兴格睦邻花园一-二期施工总承包项目（以下简称睦邻花园项目）位于金湾区金淳东路北侧、农垦路西侧。建设内容为兴格睦邻花园一-二期，用地面积约 39866.45 平方米，总建筑面积约 148574.54 平方米，建筑限高≤80m，最高为 27 层，包含 6 栋 26+1 层（架空层）住宅楼、7 栋 17+1 层（架空层）、1 栋 24+1 层（架空层）住宅楼、底部商业、物业配套用房及销售中心等。2024 年 5 月 15 日，珠海市金湾区住房和城乡建设局向兴格公司核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：44040420240515****。

（三）相关合同签订情况

1.施工总承包合同

[6] 行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：1,000 万元人民币；公司地址：茂名市电白区电海街道迎宾大道 288 号六韬珠宝创意产业园 3 栋 7 楼 04-09A 单元（自主申报）。经营范围包含：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；施工专业作业等。

兴格公司（甲方）与格力公司（乙方）于2024年3月29日签订《广东省建设工程施工合同》，合同总工期853个日历天。合同主要内容是由格力公司承接睦邻花园项目施工，施工内容包括桩基础、主体结构（含装配式、铝模、爬架）、砌筑抹灰、防水工程、涂料工程（含地下室、各功能房间、人防功能房间、楼梯间等公共区域）、水电工程（含预埋）、室内电梯工程、暖通工程、供配电工程、市政供水工程、入户门（含门锁）工程、铝合金门窗（防火门、窗）工程、栏杆工程（室内栏杆、楼梯间、天面、地下室等所有栏杆）、保温工程、防雷工程、人防工程、燃气工程、公共区域及户内精装管线预埋、外墙工程、土方开挖及回填工程（不含基坑大开挖土方，考虑土方平衡）、消防（含展示区）工程、隔音工程、幕墙工程、钢结构工程、发电机工程、室内管网工程、空调预埋预留工程、本工程范围内的专业图纸深化（若有）等。合同中的《安全文明施工协议》，明确了双方的安全管理职责[7]。

2.监理合同

2023年12月23日，兴格公司和中昌咨询公司签订《建设工程监理合同》，约定由中昌咨询公司作为睦邻花园项目的监理

[7] 《广东省建设工程施工合同》附件二 安全文明施工协议 三、甲方安全责任 （二）检查、督促乙方遵守有关安全生产方面的工作规定，要求乙方对不符合安全文明施工的行为进行整改。四、乙方安全责任 3.乙方建立健全安全管理组织机构，配备与施工规模相适应的专职安全管理人员，完善安全生产保障体系，建立健全安全生产责任制度和操作规程、安全生产应急预案。5.乙方应进行定期和专项安全检查，建立完备的施工安全管理台账，及时发现和消除生产安全事故隐患；在接到甲方发出的《隐患整改通知书》后，必须按整改要求落实整改，整改完成后应当以书面形式报甲方备案，如整改不力而被甲方勒令停工，停工所造成的的损失由乙方全部承担。9.工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产文明施工负总责。总承包单位须依据安全生产文明施工要求及目标，明确分包人安全管理责任，与分包人在合同中明确各自的安全生产责任和义务，对分包人生产安全纳入统一管理。总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

单位。监理期限：自中标通知书签发之日起至本项目室内精装修工程保修期期满且完成监理相关工作为止。

3.专业分包合同

兴格公司（甲方）与建安公司（乙方）于2023年12月8日签订《广东省建设工程施工合同》，合同总工期120个日历天。合同主要内容是由建安公司承接兴格睦邻花园ABC地块基坑支护及土方工程，合同中的《安全文明施工协议》，明确了双方的安全管理职责[8]。

格力公司（甲方）与九建公司（乙方）于2024年5月30日签订《兴格睦邻花园一-二期施工总承包土石方及桩基础工程专业分包施工合同》，合同工期以甲方下达的施工计划以及阶段性的工期目标为准。合同主要内容是由九建公司承接睦邻花园项目的土石方及桩基础工程，合同中的《安全生产协议》，明确了双方的安全管理职责[9]。

4.劳务分包合同

---

[8] 《广东省建设工程施工合同》附件二 安全文明施工协议 三、甲方安全责任 （二）检查、督促乙方遵守有关安全生产方面的工作规定，要求乙方对不符合安全文明施工的行为进行整改。四、乙方安全责任 3.乙方建立健全安全管理组织机构，配备与施工规模相适应的专职安全管理人员，完善安全生产保障体系，建立健全安全生产责任制度和操作规程、安全生产应急预案。5.乙方应进行定期和专项安全检查，建立完备的施工安全管理台账，及时发现和消除生产安全事故隐患；在接到甲方发出的《隐患整改通知书》后，必须按整改要求落实整改，整改完成后应当以书面形式报甲方备案，如整改不力而被甲方勒令停工，停工所造成的损失由乙方全部承担。

[9] 《兴格睦邻花园一-二期施工总承包土石方及桩基础工程专业分包施工合同》安全生产协议 第四条：甲方的安全责任、权利和义务 2、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关安全工作事项。3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。第五条：乙方的安全责任、权利和义务 3、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人~200人的，设2名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5%。作业班组须配备安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。5、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录报甲方备案。合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

九建公司（甲方）与诚坚劳务公司（乙方）于2024年5月31日签订《建设工程施工劳务分包合同》，施工时间按业主签订的合同工期要求。合同主要内容是由诚坚劳务公司承接睦邻花园项目的土石方及桩基础工程劳务，合同中的《安全生产协议》，明确了双方的安全管理职责[10]。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年11月28日16时30分许，诚坚劳务公司降水班组工人张某华在睦邻花园项目工地A7板块基坑中的小土方承台区域抽水时因砖胎膜倒塌，被砖头砸到头部导致受伤。诚坚劳务公司钢筋班组班组长邓某坤发现有人躺在小土方承台区域中，立刻大声叫喊并电话告知格力公司安全员洪某事故情况。

16时40分，洪某到达事故现场，看到张某华脸朝天躺倒在基坑沉台里面，佩戴着安全帽、反光衣和水鞋，头部有些许血迹，地上也有一滩血迹。洪上电话向格力公司项目经理陆某宇报告事故情况。格力公司质量员李某胜拨打120。

16时50分许，120急救车到达现场，将张某华送往广东省人民医院珠海医院抢救。

17时0分，诚坚劳务公司降水班组工人钟某山拨打110。

---

[10]《建设工程施工劳务分包合同》安全生产协议 第四条：甲方的安全责任、权利和义务 2、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关安全工作事项。3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。第五条：乙方的安全责任、权利和义务 3、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人~200人的，设2名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5%。作业班组须配备安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。5、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录报甲方备案。合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

17 时 10 分，民警到达现场，对现场人员进行问询及勘验现场情况。陆某宇到达事故现场，对现场人员进行疏散并封锁现场。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及值班值守记录得出。

（二）事故应急处置情况

11 月 28 日 18 时 25 分，区应急管理局值班室接到区总值班室事故信息通报。

18 时 38 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区住建局和红旗镇人民政府工作人员到事故现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

19 时 0 分，区应急管理局、区住建局和红旗镇人民政府相关负责人员到达事故现场。

20 时 29 分，区应急管理局、区住建局和红旗镇人民政府相关负责人员向区应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，诚坚劳务公司及时安排医治，目前伤者正在进

行康复治疗，医疗费用由诚坚劳务公司垫付。下一步，相关生产经营单位应依照法律法规及规章，配合伤者及其家属开展好工伤认定等工作。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

伤者张某华，男，45 岁，身份证号为：3621**********2051，江西瑞金人。张某华于 2024 年 8 月 28 日与诚坚劳务公司签订简易劳动合同书，担任降水班组工人。张某华在本起事故中受伤，伤情为开放性颅脑损伤特重型、创伤性蛛网膜下腔出血（广泛性）和右侧基底节区脑挫伤(根据《诊断证明书》)。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为 48 万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

1.事发区域施工基本情况

事故发生地点位于睦邻花园项目工地 A7 板块基坑中的小土方承台区域（如图 1、2 所示）。事发区域残留砖胎膜砖墙后为边坡岩土体，未见 300mm 工作面，未见木枋和钢管对顶支撑，该区域施工进度为《承台土开挖及砖胎膜工程施工方案》中的施

工流程步骤四砖胎膜外侧土方回填[11]。

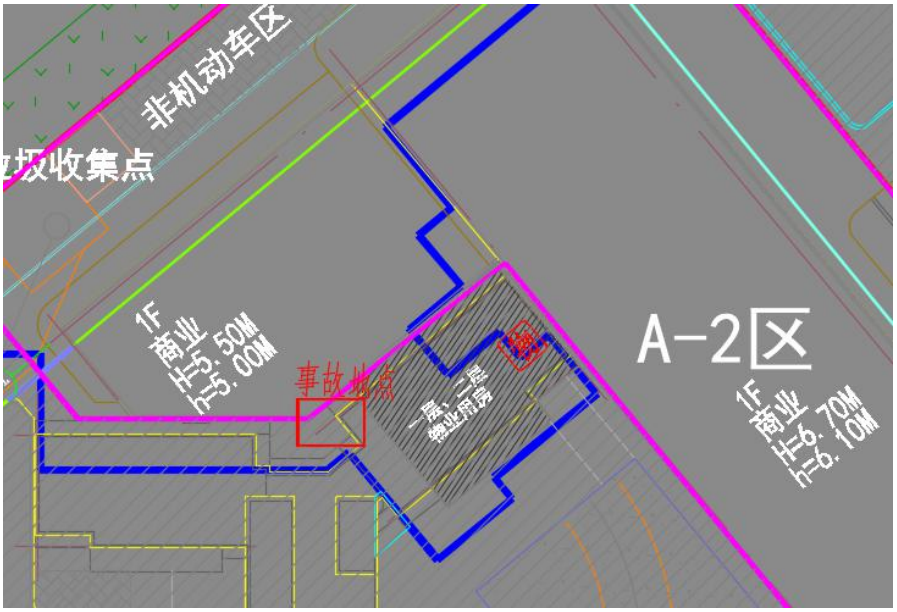


图 1 事故地点平面示意图



[11]《承台土开挖及砖胎膜工程施工方案》3.砖胎膜砌筑施工 3.1 施工流程：施工准备（清底/放线、立皮数杆）→拌制砂浆→垫层浇注→砌砖墙→验收→抹灰→回填土。

图 2 事故现场照片

2.现场安全设备设施情况

基坑上方边坡有防护网及警示标志，事发地点小土方区域无防护设施，无警示标志。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的**起因物为建筑物及构筑物**（3.13 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），**致害物为石**（4.10 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4），**伤害方式为落下物**（5.02.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5），**不安全状态是其它（无木枋和钢管对顶支撑）**（6.01.2.8 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：诚坚劳务公司泥工砌筑班组工人未按施工方案进行砖胎膜砌筑，砖胎膜未硬化验收便进行砖胎膜外侧土方回填，导致砖胎膜倒塌并砸到张某华头部受伤。

（二）间接原因

1.相关单位安全管理情况

兴格公司。与格力公司于 2024 年 3 月 29 日签订《广东省建设工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了

安全生产考核管理制度、相关方安全管理制度、工程管理制度、生产安全事故应急预案等。配合参与每周由监理单位、总包单位以及分包单位联合开展的安全巡查检查、日常安全生产教育和培训、风险告知等。

中昌咨询公司。在本项目成立项目监理部，共配备2名监理人员。制定了施工阶段监理工作流程、工程验收工作流程和各岗位职责等。对总包单位和专业分包单位各项施工方案进行审核，按照细则对作业现场进行安全管理。每周联合业主单位、总包单位和专业分包单位进行检查，并形成书面记录。对巡查发现的问题下达事故隐患整改通知，提出整改措施，监督施工单位落实整改。

格力公司。与兴格公司于2024年3月29日签订《广东省建设工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了项目安全管理制度、项目安全风险识别基础清单和应急救援预案。成立了项目部，配备了4名专职安全员对作业现场开展巡查检查并形成隐患整改记录台账，通过培训、会议、交底、演练等措施向作业人员告知安全生产状况。对新进人员开展安全技术交底和三级安全教育。向各岗位一线作业人员配发了安全帽、安全带、反光衣等劳动防护用品。

建安公司。与兴格公司于2023年12月8日签订《广东省建设工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了《安全教育培训制度》《安全生产检查制度》《应急救援预案安

全专项施工方案》。配备1名专职安全员对作业现场开展巡查检查，每月至少一次由项目负责人进行施工现场带班检查并形成整改台账。通过培训、会议、交底、演练等措施向作业人员告知安全生产状况。向作业人员配发了安全帽、反光衣等劳动防护用品。建安公司负责对A7板块基坑进行施工，已通过业主单位和监理单位验收及第三方安全评估。

九建公司。与格力公司于2024年5月30日签订《兴格睦邻花园一-二期施工总承包土石方及桩基础工程专业分包施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。设置了安全管理小组，配备1名专职安全员对作业现场开展巡查检查，配合总包单位组织开展安全教育培训、安全技术交底和应急救援演练等工作。按照总包单位要求对发现的事故隐患及时进行整改并形成台账。

诚坚劳务公司。与九建公司于2024年5月31日签订《建设工程施工劳务分包合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。未严格履行本单位安全管理职责，未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.相关部门安全监管情况

红旗镇人民政府。根据职责分工，红旗镇统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、公共安全及应急管理等综合治

理工作。推进辖区内民主、法治建设，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，开展省政府公告的行政处罚权调整项目及城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。**一是** 2024 年共对睦邻花园项目开展了 16 次安全巡查，发现存在施工围挡局部缺失、施工现场人员未佩戴安全帽、非作业车驶入作业区和临时用电未按照规范架设 4 处隐患，均已整改闭环。**二是** 2024 年共对辖区内在建工地（含兴格睦邻花园项目）进行安全生产提醒并派发提醒函与通知 7 次。

经综合评定，调查组认为红旗镇人民政府已依法履行了权限范围内的职责。

区住建局。根据职责分工，区住建局负责拟订房屋建筑、市政工程或设施质量、安全生产和竣工验收备案的监督管理措施并组织实施。负责人防工程及城市地下空间综合利用等工程或设施建设过程的质量监督管理、安全生产监督管理等工作。负责建设工程或设施质量、安全生产和文明施工的监督检查工作，依法查处违法违规行为。负责工程或设施竣工验收备案和城市建设档案管理工作。组织或参与工程或设施质量、安全生产事故的调查处理，参与建设工程火灾事故调查。**一是** 2024 年自睦邻花园项目报建以来共进行了 4 次安全施工监督抽查，6 次第三方安全巡查，发现存在工人进场安全教育，技术交底、基坑检测、外脚手架搭设不规范、临边防护、临时用电、安全警示标示标牌设置不足等

问题，下发了4份《建设工程安全隐患整改通知书》，6份《金湾区建设工程第三方安全巡查记录表》，对项目专职安全员、总监理工程师进行个人动态扣分，目前隐患均已整改闭环。**二是**2024年12月2日至6日，开展安全生产交叉大检查，重点针对高处坠落、物体打击等方面，共派出安全检查组34组次，出动检查人员78人次，抽查工地34次，排查隐患208项（条），发出安全隐患整改通知书24份，停工通知书5份。**三是**2024年印发派发《金湾区房屋市政工程年终岁末及重大活动期间施工安全整治工作方案》《金湾区住房和城乡建设局关于切实做好“龙舟水”期间房屋安全防范工作的通知》等各类安全生产宣传手册80册，进一步加强了安全宣传教育力度，全面压实建设、施工、监理等单位的安全生产主体责任。

经综合评定，调查组认为区住建局已依法履行了权限范围内的职责。

事故调查组认为，本起事故的间接原因是：诚坚劳务公司未严格履行本单位安全管理职责，未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及

性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

诚坚劳务公司。未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致泥工砌筑班组工人未按施工方案进行砖胎膜砌筑，张某华被倒塌的砖胎膜砸伤，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[12]、第四十四条第一款[13]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对诚坚劳务公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）建议给予行政处罚的个人

黄某语。诚坚劳务公司法定代表人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未取得

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

安全生产主要负责人培训合格证书，缺少生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[14]，第二十七条第一款[15]的规定，未认真履行主要负责人安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对黄某语进行立案调查，追究其相关法律责任。

钟某宏。诚坚劳务公司睦邻花园项目主要负责人，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未制止违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[16]的规定，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对钟某宏进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故教训

诚坚劳务公司作为劳务分包单位，未落实企业安全生产主体责任，对作业现场的安全管理措施不到位，未及时发现制止从业人员的违章操作行为；未及时向从业人员如实告知作业场所存在

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

的危险因素，事故防范存在短板。

七、事故防范和整改措施建议

（一）诚坚劳务公司要深刻吸取事故教训，**一是**要建立健全并严格落实作业现场安全管理措施，清楚各区域施工进度，及时发现并制止从业人员的违章操作行为，及时消除事故隐患。**二是**加强风险辨识及告知，确保作业人员充分了解并掌握各项安全生产规章制度、本岗位操作规程和作业现场安全风险。

（二）格力公司、九建公司和中昌咨询公司要严格落实总包、分包和监理单位安全生产主体责任。格力公司和九建公司一要加强施工现场安全管理，加强对劳务分包单位的安全管理力度，确保从业人员严格按照施工组织设计和各类施工方案进行施工。二要按照法律法规要求加大力度建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，将安全责任落实到每位从业人员，形成全方位、全过程的安全管理网络。中昌咨询公司要严格履行监理职责，对各区域安全技术措施或者专项施工方案要非常清楚，巡查能发现问题，并及时将发现的事故隐患告知从业人员，要求相关参建单位落实整改。

金湾红旗兴格睦邻花园一-二期施工项目

“11·28”一般坍塌事故调查组

2025 年 2 月 28 日